Приложение 1

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ПОРЯДОК
регистрации и применения контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики (далее - Налоговый кодекс) и определяет порядок действий субъектов, реализующих и/или обслуживающих контрольно-кассовые машины (далее - ККМ), и субъектов при регистрации ККМ в налоговых органах, а также устанавливает общий порядок применения ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг на территории Кыргызской Республики.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

1) **контрольно-кассовый чек** - первичный учетный документ, формируемый ККМ и выдаваемый в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания, подтверждающий факт осуществления денежного расчета при совершении расчетной операции;

2) **модель ККМ** - вид (тип) или версия устройства или программного обеспечения, имеющего наименование и номер, присвоенные разработчиком;

3) **регистрационный номер ККМ** - серийный номер, присвоенный ККМ автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа при регистрации ККМ;

4) **смарт-карта** - пластиковая карта с интегральной схемой, которая используется для записи на нее специального программного обеспечения уполномоченного налогового органа и использования в качестве фискального модуля;

5) **фискализация ККМ** - включение фискального режима ККМ;

6) **фискальные данные** - информация, сформированная ККМ и отражаемая в контрольно-кассовых чеках и кассовых отчетах при осуществлении кассовых операций, и подлежащая обязательной передаче в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных (далее - ОФД);

7) **фискальный модуль (далее - ФМ)** - программно-аппаратное средство, предоставляемое уполномоченным налоговым органом, обеспечивающее запись, хранение в некорректируемом виде в памяти данного средства и защиты фискальных данных до получения подтверждения о приеме их уполномоченным налоговым органом.

В целях настоящего определения:

а) фискальным модулем на смарт-карте (далее - ФМ на смарт-карте), признается специальное техническое устройство в виде смарт-карты со специализированным программным обеспечением, подключаемое к ККМ;

б) облачным фискальным модулем (далее - облачный ФМ) признается программное обеспечение, предоставляющее возможность удаленного подключения к ККМ;

8) **фискальный режим** - режим функционирования ККМ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в ККМ, ФМ и их передачу в уполномоченный налоговый орган.

Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном налоговым и банковским законодательствами Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей.

2. Применение контрольно-кассовых машин

3. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством наличных/электронных денег, банковских платежных карт и других платежных инструментов, производятся с обязательным применением ККМ и выдачей/отправкой контрольно-кассового чека в бумажном и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания. При этом, ККМ должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа по администрированию ККМ (далее - АИС) до начала осуществления деятельности.

4. ККМ применяются при денежных расчетах с покупателями или клиентами с выполнением следующих:

1) кассовых расчетных операций:

- продажа или покупка;

- возврат продажи, покупки;

2) видов расчета:

- полный расчет;

- предоплата (аванс);

- закрытие предоплаты (аванса);

- постоплата (кредит);

- закрытие постоплаты (кредита);

3) видов платежа:

- наличный расчет;

- безналичный расчет.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

5. Операции с видом расчета полный расчет осуществляются в случаях, когда оплата за товары, услуги и работы производится полностью на месте и в момент передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту. Операция покупки осуществляется при совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, при приеме (купле) от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья, металлолома, сельскохозяйственной продукции и иных товаров для последующей продажи или переработки.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

6. Операция с видом расчета предоплаты (аванс) осуществляется в случаях, когда оплата за товар, услугу или работу производится полностью или частично до передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту (предварительная оплата).

7. Операция с видом расчета закрытия предоплаты (аванса) осуществляется в случаях полной передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту по ранее заключенным договорам (публичный договор) купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

8. Операция с видом расчета постоплата (кредит) осуществляется в случаях, когда оплата за товар, услугу или работу производится через определенное время после передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту (последующая оплата).

9. Операция с видом расчета закрытия постоплаты (кредита) осуществляется в случаях полной оплаты покупателем за товар, клиентом за оказанную услугу или выполненную работу по ранее заключенным договорам (публичный договор) купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

10. Операция возврат продажи, покупки, в том числе с видом расчета предоплаты (аванса) и постоплаты (кредита), осуществляется с указанием номера фискального документа и номера ФМ, на который оформлялся возврат, в случаях расторжения договора купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ с покупателем или клиентом в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

11. Денежные расчеты с населением без применения ККМ допускаются субъектам, включенным в Перечень субъектов, которые в силу специфики своей

деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения ККМ, утвержденный Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

12. На территории Кыргызской Республики к регистрации и применению субъектами допускаются только те ККМ, модели которых внесены в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики (далее - реестр ККМ).

13. В торговых (вендинговых) автоматах и автоматах оказания услуг должны быть установлены ККМ с возможностью формирования и выдачи контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания.

14. Не допускаются к применению ККМ:

- исключенные из реестра ККМ;

- не зарегистрированные в АИС;

- в неисправном состоянии;

- претерпевшие технические, в том числе программные, изменения без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к ККМ, в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Неисполнение субъектами настоящего пункта приравнивается к неприменению ККМ.

15. Не допускаются к применению программно-аппаратные комплексы с функцией удаленного подключения к ККМ и выдачи копий контрольно-кассовых чеков покупателям или клиентам с использованием таких комплексов, без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - технические требованиям к ККМ), и без внесения в реестр ККМ.

16. Неисправными считаются ККМ, которые:

1) не выполняют или выполняют операции с ошибками, не печатают, печатают неразборчиво или не полностью печатают кассовые чеки, в том числе QR-кода чека, и отчеты, предусмотренные техническими требованиями к ККМ;

2) не позволяют получать данные, содержащиеся в ККМ и/или передаваемые по проводным и беспроводным каналам связи, необходимые для осуществления контроля органами налоговой службы;

3) не передают фискальные данные в режиме реального времени по проводным или беспроводным каналам связи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, за исключением случаев отсутствия связи, предоставляемой провайдером (оператором связи), или сбоев в работе АИС;

4) имеют вышедшую из строя ФМ или неисправности при подключении к ФМ, в том числе обрыва связи с ФМ;

5) имеют иные неисправности, предусмотренные в правилах эксплуатации, разработанных разработчиком ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

17. В случае неисправности ККМ, субъекты должны обратиться в центр технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО) с момента обнаружения неисправностей ККМ, который устраняет возникшую неисправность в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента фиксирования обращения субъекта в журнале учета обращений субъектов по устранению неисправностей ККМ. После устранения неисправностей ответственное лицо ЦТО уведомляет налоговую службу посредством АИС.

18. В случае, если ЦТО не может устранить причину неисправности ККМ в течение установленного срока, то на время ремонта ЦТО, за исключением ЦТО программной ККМ, выдает субъекту на безвозмездной основе взамен неисправной ККМ другую резервную (равнозначную, исправную) ККМ с идентичными характеристиками.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

19. Субъекты, которые в соответствии с Налоговым кодексом обязаны осуществлять деятельность с применением ККМ, обязаны:

1) зарегистрировать ККМ в АИС до начала осуществления деятельности;

2) применять ККМ на месте и в момент осуществления расчета с покупателем или клиентом с выдачей/отправкой контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания;

3) содержать ККМ в исправном состоянии и обеспечивать своевременную передачу данных в режиме реального времени в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, в том числе путем своевременной оплаты услуг связи;

4) обеспечивать доступ работникам ЦТО к внутренним механизмам аппаратной ККМ исключительно в случаях фискализации ККМ, а также в случае неисправности ККМ;

5) изготавливать самостоятельно, исключительно типографским способом, бланки квитанций и книгу учета бланков квитанций, заведенную по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и регистрировать их для каждой ККМ в налоговых органах;

6) обеспечивать пробитие кассовых чеков и передачу данных в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД по денежным расчетам, произведенным с использованием бланков квитанций, в случаях, указанных в пункте 20 настоящего Порядка;

7) обеспечивать отображение на кассовых чеках и передачу в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД информации по товарам, работам и услугам (наименование, код, количество, цена за 1 (одну) единицу), в случае реализации товаров, оказании услуг и выполнении работ, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг;

8) обеспечивать отображение на кассовых чеках и передачу информации в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД по кодам средств идентификации товаров (маркировка товара), в случае реализации товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики;

9) при изменении регистрационных данных ККМ обеспечить ввод новых регистрационных данных ККМ в АИС;

10) в случае хищения, утраты или негодности аппаратной ККМ вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в срок не более 3 (трех) рабочих дней снять ее с регистрации в АИС, приобрести и зарегистрировать в АИС новую ККМ;

11) при ликвидации (прекращении деятельности) или реорганизации организации снять с регистрации ККМ за три дня до начала процедуры ликвидации (прекращения деятельности) или реорганизации.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

20. Субъекты при осуществлении денежных расчетов обязаны применять бланки квитанций и вносить соответствующие записи в книгу учета бланков квитанций, в следующие сроки и случаях:

1) в период устранения ЦТО неисправностей ККМ, сроком не более 72 (семидесяти двух) часов;

2) при блокировании работы ККМ по причине отсутствия связи с сервером уполномоченного налогового органа, возникновение которого объективно не зависит от воли субъектов - до момента возобновления связи;

3) при невозможности применения ККМ по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики, в течение срока действия непреодолимой силы.

21. В случае негодности вследствие обстоятельств непреодолимой силы, хищения или утраты ККМ, субъекты обязаны применять бланки квитанций и вносить соответствующие записи в книгу учета бланков квитанций сроком не более 3 (трех) рабочих дней.

22. На бланке квитанции, выдаваемом покупателям или клиентам, должны отражаться следующие реквизиты:

1) серия и номер квитанции;

2) наименование и идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта;

3) название модели ККМ;

4) заводской номер/номер версии ККМ;

5) регистрационный номер ККМ;

6) вид кассовой расчетной операции;

6-1) вид расчета;

7) номер фискального документа и номер ФМ контрольно-кассового чека, на который оформляется возврат;

8) дата и время операции;

9) наименование и код товара, оказанной услуги или выполненной работы;

10) код маркировки товара;

11) цена за 1 единицу;

12) единица измерения;

13) количество товара, оказанной услуги или выполненной работы;

14) вид платежа (наличный или безналичный);

15) итоговая сумма реализованных товаров, оказанных услуг или выполненных работ;

16) количество, тип и курс валюты (для ККМ, применяемых при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

23. В контрольно-кассовом чеке, выдаваемом покупателям или клиентам, должна отражаться информация в соответствии с техническими требованиями к ККМ.

24. В контрольно-кассовом чеке выдаваемом субъектом, оказывающим агентские услуги, суммы косвенных налогов должны быть указаны от суммы агентского вознаграждения.

25. В случае реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ субъектами, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг, в контрольно-кассовом чеке должна отражаться информация по товарам, работам и услугам (наименование, код, количество, цена за 1 (одну) единицу).

26. В случае реализации субъектами товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики, в контрольно-кассовом чеке должна отражаться информация по коду средства идентификации товара (маркировка товара).

27. В контрольно-кассовом чеке, выдаваемом субъектом, осуществляющим обменные операции с наличной иностранной валютой, кроме вышеперечисленных реквизитов, должны отражаться вид и курс валюты.

28. В моделях ККМ, позволяющих проводить безналичный расчет с помощью банковских платежных карт, электронных денег и других платежных инструментов, в контрольно-кассовом чеке должны отражаться дополнительные сведения в соответствии с требованиями банковского законодательства Кыргызской Республики.

29. В моделях ККМ, применяемых в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики, в контрольно-кассовом чеке должны отражаться дополнительные сведения, предъявляемые таможенным законодательством Кыргызской Республики.

30. Субъекты имеют право:

1) выдавать покупателям или клиентам контрольно-кассовые чеки на бумажном носителе с сокращенной информацией, с указанием только ссылки (QR-код, специальный код для получения чека посредством интернет сайта, мобильного приложения, платежных терминалов и других способов), по которому покупатель или клиент может получить электронный вариант полного чека. При этом, в контрольно-кассовом чеке обязательно должны быть указаны реквизиты субъекта и ККМ, номер, дата и время регистрации чека и итоговая сумма чека;

2) взамен выдачи бумажного контрольно-кассового чека, представлять QR-код контрольно-кассового чека для его сканирования и получения электронного чека посредством соответствующего мобильного приложения покупателем (клиентом).

31. Субъекты при применении ККМ несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях:

1) за нарушение требований настоящего Порядка;

2) за ввод в АИС или предоставление в налоговый орган, ЦТО или ОФД недостоверных регистрационных данных при регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации ККМ в АИС;

3) за применение ККМ, не зарегистрированных в АИС;

4) за выдачу поддельных контрольно-кассовых чеков или товарных чеков с указанием реквизитов контрольно-кассового чека, в том числе QR-кода, распечатанных с программных средств, предназначенных для автоматизации деятельности субъекта, под видом контрольно-кассового чека;

5) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений в ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

32. Контроль за соблюдением порядка применения ККМ и полнотой учета выручки денежных средств осуществляют органы налоговой службы.

3. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации контрольно-кассовых машин

33. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ККМ в АИС, в том числе прием документов от субъекта, осуществляется на безвозмездной основе через налоговые органы или ЦТО, или ОФД.

Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации ККМ в АИС устанавливается уполномоченным налоговым органом.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

33-1. Для регистрации аппаратных ККМ ЦТО или ОФД обязаны получить в уполномоченном налоговом органе ФМ на смарт-карте.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

33-2. Для регистрации программной ККМ уполномоченный налоговый орган предоставляет ЦТО или ОФД возможность подключения к облачному ФМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

34. При регистрации ККМ через налоговый орган налоговый орган безвозмездно:

1) выдает субъекту ФМ на смарт-карте для регистрации аппаратной ККМ;

2) предоставляет субъекту возможность подключения к облачному ФМ при регистрации программной ККМ, владельцем которой является уполномоченный налоговый орган.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

35. При регистрации ККМ через ЦТО или ОФД, ЦТО и ОФД безвозмездно:

1) выдают субъекту ФМ на смарт-карте, регистрируют в АИС и фискализируют аппаратную ККМ;

2) фискализируют программную ККМ путем подключения к облачному ФМ и регистрируют субъекта в программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

36. Для регистрации аппаратной ККМ после получения ФМ на смарт-карте субъект имеет право самостоятельно или через ЦТО, или через ОФД зарегистрировать в АИС и фискализировать ККМ. При фискализации ККМ ЦТО и ОФД обязаны обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

37. При регистрации ККМ, АИС в режиме реального времени присваивает уникальный регистрационный номер ККМ.

38. После регистрации ККМ субъект должен обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации для регистрации бланков квитанций и книги учета бланков квитанций на каждую ККМ. Порядок учета в налоговых органах бланков квитанций и книги учета бланков квитанций устанавливается уполномоченным налоговым органом.

39. При обращении субъекта должностное лицо налогового органа регистрирует бланки квитанций и заверяет подписью и печатью книгу учета бланков квитанций. Книга учета бланков квитанций должна быть полистно пронумерована и прошнурована.

40. Перерегистрация ККМ в АИС осуществляется в случае изменения регистрационных данных ККМ, за исключением ИНН субъекта.

41. В случае изменения регистрационных данных программных ККМ, субъект должен обеспечить ввод новых регистрационных данных ККМ в АИС в порядке, определенном уполномоченным налоговым органом.

42. При ликвидации или реорганизации организации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения к нему другой организации, а также при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя ККМ подлежит снятию с регистрации в АИС за 3 дня до дня начала процедуры реорганизации или ликвидации организации и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

43. В случаях выхода из строя, ККМ подлежит снятию с регистрации в АИС исключительно при условии передачи всех сохраненных фискальных данных в уполномоченный налоговый орган.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

44. В случае снятия с регистрации ККМ по причине негодности вследствие обстоятельств непреодолимой силы, хищения или утраты аппаратной ККМ, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие такие причины, за исключением случаев непреодолимой силы, не нуждающихся в специальных средствах доказывания.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

45. ККМ, исключенные из реестра ККМ, подлежат снятию с регистрации в АИС уполномоченным налоговым органом в течение 30 (тридцати) календарных дней, с предварительным уведомлением субъектов и ЦТО за 10 (десять) рабочих дней.

46. В случае выявления нарушений требований к применению ККМ, в том числе типовых правил эксплуатации ККМ, в ходе осуществления налогового контроля, налоговый орган имеет право принять меры для снятия ККМ с регистрации в АИС без заявления субъекта.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

Приложение
к Порядку регистрации и
применения контрольно-
кассовых машин

Форма

КНИГА

учета бланков квитанций

Наименование субъекта _____ _____

(Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН _____ _____

Название модели ККМ _____ заводской номер/номер версии ККМ _____

регистрационный номер ККМ _____ _____

Дата и время	**Серия и номер квитанции**	**Вид операции (продажа/покупка/возврат)**	**Порядковый номер фискального документа чека основания и номера фискального модуля, на который оформляется возврат/закрытие предоплаты или постоплаты**	**Вид расчета**	**Сумма**	**Номер кассового чека, пробитого через ККМ и выданного покупателю/клиенту по бланку квитанции**	**Подпись кассира-операциониста**